

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2325/2533	บริษัทสัมมาร จำกัด	โจทก์
	นายศรีศักดิ์ วนวงศ์ไทย	จำเลย
	นายศรีศักดิ์ วนวงศ์ไทย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกาได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 62)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 325,339.34 บาท ให้โจทก์และให้จำเลย
ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงิน 247,452.13 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7
ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่จำนองไว้กับธนาคารเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หาก
ไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยใช้หนี้โจทก์จนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58,60)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาทรัพย์สินที่
จำนองเพียงพอแก่การชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ (อันดับ 48 แผ่นที่ 2, อันดับ 50)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน ตามคำพิพากษาดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่ง นี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนอง เป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน ตามคำพิพากษาดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่ง นี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ